

0034437-82.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0034437-82.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0034437-82.2021.8.26.0050, c. 912/21

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2218413/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 19578009 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 6366/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2218413 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Réu:

IAGO CARLI e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

JASSON LUCAS ALVES DA SILVA, ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO TRINDADE ROQUE (sentenciado nos autos 1519328-02.2021.8.26.0228), VITOR DOS SANTOS SILVA e IAGO CARLI (suspensos nos termos do artigo 366 do CPP - fls. 407), qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque no dia a 12 de agosto de 2.021, por volta das 03h20min, na Avenida Guarapiranga nº 5803, Jardim São Luís, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, durante o repouso noturno, agindo em concurso, previamente ajustados e com

identidade de desígnios e propósitos entre si, tentaram subtrair, em proveito de todos, uma labanca, um vergalhão de ferro e uma grade de ferro, pertencentes à empresa vítima Sacolão do Guarapiranga Ltda., não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade de todos.

Proposto o acordo de não persecução penal (fls. 176/181), Jasson não foi localizado para ser intimado pessoalmente. Diante disso, recebida a denúncia para o réu Jasson em 18 de outubro de 2021 (fls. 287), o réu foi citado por edital (fls. 296) e, então, sobreveio a notícia de sua prisão por outro feito (fls. 323/333). Após ser citado pessoalmente (fls. 351), apresentou defesa preliminar (fls. 355/356), arrolando as mesmas testemunhas da acusação.

Em relação aos réus Vitor e Iago, após não serem localizados para serem intimados da audiência para proposta do ANPP, a denúncia foi recebida em desfavor de ambos (fls. 287 e 341), sendo que após serem citados por edital (fls. 296 e 347) e não se manifestarem, tampouco constituírem patrono nos autos, o feito foi suspenso em desfavor destes, nos termos do artigo 366 do CPP, determinando-se a antecipação de prova na audiência realizada nesta oportunidade (fls. 386/388 e 407).

Durante a instrução processual houve colheita de prova oral com oitiva do representante da vítima e de duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo o réu Jasson interrogado nesta data. Não foram requeridas diligências pelas partes.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, aumento da pena pelo furto noturno, a redução mínima pela tentativa, fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa pugnou pela absolvição por atipicidade material da conduta.

Subsidiariamente, requereu a redução máxima pela tentativa, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Reputa-se que o conjunto probatório carreado aos autos seja suficiente para embasar um decreto condenatório.

Os policiais militares narraram que na data dos fatos estavam em patrulhamento quando houve uma irradiação dando conta de que um popular havia avisado em uma base comunitária que havia visto movimentação estranha no comércio tratado nos autos.

Para lá rumaram e quando chegaram avistaram 4 indivíduos (o policial militar Gustavo esclareceu que um deles estava um pouco mais distante, cerca de 4/5 metros da frente do sacolão), os quais tentavam passar objetos por baixo do portão do local, segundo o policial Rogério. O policial Gustavo esclareceu que viu o réu Jasson passando por debaixo do portão. Foram abordados e revistados, sendo que nada de ilícito tinha sido encontrado. Disseram que os quatro confessaram a prática delitiva, esclarecendo que haviam ingressado pelo local pulando o muro lateral. Não o conheciam anteriormente. Um funcionário do sacolão que reside no local foi chamado e confirmou que aqueles objetos pertenciam ao sacolão, informando ao policial Rogério que os bens estavam guardados em uma lateral do comércio, dentro do terreno do local, em local fechado, aos qual o policial não teve acesso. O policial Gustavo não se recordava onde os bens estariam armazenados. Os materiais não pareciam de descarte. O local estava em obras.

O réu Jasson fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

A autoria delitiva é certa. O réu Jasson foi flagrado, em companhia dos corréus, pelos policiais militares, quando tentavam passar os objetos descritos na denúncia por um portão existente no local. O representante da vítima esclareceu que aqueles objetos estavam guardados dentro de um local fechado. Esclareceram que o local estava em obras e que os materiais não tinham aparência de descarte, sendo valioso na opinião do policial Rogério.

E os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais

e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conheciam anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

No que diz respeito à pretensão de aplicação do princípio da insignificância, que seria causa supra-legal de exclusão de tipicidade, pois a conduta não representaria ofensa material ao bem jurídico tutelado, deve-se diferenciar bem de ínfimo valor de bem de baixo valor. Aquele é capaz de configurar a aplicação da teoria da bagatela, mas, na visão desta magistrada, só pode ser aplicado a bens de inexpressivo valor, bens que, na verdade, nem poderiam receber uma valoração material. Já os bens de valor irrisório podem, eventualmente, configurar a hipótese tratada no artigo 155, § 2º, do Código Penal, desde que estejam presentes os demais requisitos.

Assim, a questão fundamental é enquadrarem-se os bens subtraídos na qualidade de bem de insignificante valor material. Nesta esteira, reputo que tal não possa ser feito. Ora, vivemos em um país em que não se pode considerar que o montante de quase R\$ 1300,00 (fls. 11) seja insignificante. Frequentes são os casos em que acordos em ações de alimentos não são firmados por divergência de valores bem inferiores a este. Anualmente o governo federal concede aumento do salário mínimo em montante inferior ao tratado nestes autos. Seria justo afirmar a um trabalhador que o valor que recebeu de aumento, após um ano de espera, é ínfimo?

Ademais, o parâmetro para a incidência do princípio em questão é objetivamente o valor do bem e não o montante do eventual prejuízo sofrido pela vítima, o que significa dizer que o fato de o bem ter sido restituído à vítima (por ato não voluntário do réu) não acarreta a incidência da excludente pretendida.

Elucidativa a seguinte transcrição de recente decisão do E. STJ, que pacificou o entendimento de que irrisório é apenas o que tem valor inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos:

"PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO. 1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por

certo, condutas que atentem contra a ordem social.

2. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

3. No presente caso, o valor dos bens subtraídos (R\$ 120,00) ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época da prática delitiva (2011 - R\$ 545,00), não podendo ser considerado irrisório, razão pela qual não está preenchida condição essencial à aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela.

4. Agravo regimental não provido." (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1650873 / MG, rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 28/03/2017).

Afora a questão do valor do bem, tem-se que o réu, após os fatos tratados nestes autos, tornou a delinquir em delito patrimonial (fls. 418), o que indica sua tendência à prática de delitos, o que também impede a aplicação do chamado princípio da insignificância. Com efeito, em acórdão que estabeleceu os limites da incidência de tal princípio para fins de afastamento da tipicidade da conduta, o Ministro Celso de Mello, do E. Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC nº 84.412/SP, assentou que quadro são os requisitos, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Assim, não se trata de uma simples aferição do valor da coisa, mas também da personalidade e dos antecedentes do autor da subtração.

O concurso de agentes restou devidamente demonstrado pelos depoimentos das testemunhas policiais, porquanto inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas, existindo o vínculo psicológico entre os furtadores.

Por fim, a causa de aumento de pena do artigo 155, § 1º, do Código Penal restou devidamente comprovada, já que o representante da vítima relatou que os fatos ocorreram durante a madrugada, enquanto ele dormia, não tendo percebido a ação do réu e de seus comparsas, sendo despertado somente no momento em que foi chamado pelos policiais militares. Irrelevante o fato de se tratar de estabelecimento comercial, na medida em que a intenção do legislador ao criar tal causa de aumento de pena não foi de preservar o lar, a residência, mas sim o de punir de forma mais severa o indivíduo que aguarda o horário de repouso da população para praticar o crime com maior facilidade.

Ademais, tem-se que referida causa de aumento é passível de incidir em casos de furto qualificado. Ressalte-se que o E. STJ pacificou o entendimento pelo qual se admite que tal causa de aumento de pena incida nos casos de furto qualificado, previstos no parágrafo quarto.

Vejam-se os seguintes julgados:

"CRIMINAL. HC. FURTO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOCAL DESABITADO. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. Para a incidência da causa especial de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código

Penal, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos. É irrelevante o fato de se tratar de estabelecimento comercial ou de residência, habitada ou desabitada, bem como o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. Ordem denegada." (STJ, HC 29153/MS, rel. Ministro GILSON DIPP)

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO.

ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal incide na hipótese de furto praticado em estabelecimento comercial no período do repouso noturno, em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminoso em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração.

Precedentes. 2. Recurso especial provido." (STJ, REsp. 1193074/MG, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA)

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EXPLOÇÃO. FURTO QUALIFICADO. COMPATIBILIDADE ENTRE A QUALIFICADORA E A MAJORANTE PREVISTA NO § 1º DO ART. 155 DO CP. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXPLOÇÃO. CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA A BENS JURÍDICOS DISTINTOS DO DELITO DE FURTO. 1. A causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto (HC 306.450/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2014, DJe 17/12/2014)." (STJ, REsp 1647539 / SP, Ministro NEFI CORDEIRO)

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EXPLOÇÃO. FURTO QUALIFICADO. COMPATIBILIDADE ENTRE A QUALIFICADORA E A MAJORANTE PREVISTA NO § 1º DO ART. 155 DO CP. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXPLOÇÃO. CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA A BENS JURÍDICOS DISTINTOS DO DELITO DE FURTO. 1. A causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto (HC 306.450/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2014, DJe 17/12/2014). 2. Presentes a materialidade do delito do art. 288, parágrafo único, do CP e indícios suficientes de autoria, reconhecidos pelas instâncias ordinárias, a pretensão de absolvição encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Demonstrado que a conduta delituosa expôs, de forma concreta, o patrimônio de outrem decorrente do grande potencial destruidor da explosão, notadamente porque o banco encontra-se situado em edifício destinado ao uso público, ensejando a adequação típica ao crime previsto no art. 251 do CP, incabível a incidência do princípio da consunção. 4. Infrações que atingem bens jurídicos distintos, enquanto o delito de furto viola o patrimônio da instituição financeira, o crime de explosão ofende a incolumidade pública. 5. Recurso especial e agravo em recurso especial improvidos." (STJ, REsp 1647539 / SP, Ministro NEFI CORDEIRO, j. 21/11/2017)

A consumação do delito, por sua vez, não restou evidenciada. Com efeito, o E. STJ julgou recentemente o Tema nº 934 (recurso repetitivo - REsp. nº 1.524.450) em que assentou o seguinte entendimento: "consume-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Por fim, quanto à agravante da calamidade pública descrita na denúncia, muito embora esta magistrada viesse reconhecendo a sua incidência em todos os crimes praticados desde a edição do Decreto que reconheceu tal situação no país, após inúmeras reformas de suas decisões pelo E. TJSP e também pelo E. STJ, admite-se ser o caso de se curvar ao entendimento superior para se evitar recursos desnecessários. Com efeito, os tribunais fixaram o entendimento quase pacífico no sentido de que há necessidade de demonstração de nexos causal entre a conduta do réu e a calamidade pública decorrente da pandemia, devendo haver demonstração concreta de que o acusado se valeu de tal situação para cometer o crime. Tal não ocorre nos presentes autos, de modo que não é o caso de se reconhecer a incidência da agravante em questão.

Forçosa, portanto, a condenação do réu nos termos acima expostos. Passo a proceder à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis para o réu, que agiu com dolo normal ao tipo em questão, motivo pelo qual suas penas serão mantidas no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez)

dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da menoridade relativa, as penas permanecem no mínimo legal, sendo inviável a redução aquém de tal patamar nesta fase, conforme Súmula 231 do C. STJ.

Presente a causa de aumento de furto noturno, as penas devem ser elevadas em fração de 1/3, ficando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em razão da tentativa as penas devem ser reduzidas em 1/3. Justifica-se essa fração pela maior parte do iter criminis ter sido percorrida, haja vista que ingressou no quintal do estabelecimento comercial, localizou os objetos a serem furtados, separou-os e se preparava para sair do local ao ser abordado pelos policiais militares, de forma que pouco restou para a consumação do delito. Em função da redução, sua pena fica em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa.

As condições do réu são modestas, de modo que, fixo cada dia-multa no mínimo legal. Diante da sua primariedade e o quantum de pena, de rigor a fixação do regime inicial aberto.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao disposto no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, o réu JASSON LUCAS ALVES DA SILVA, às penas de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos conforme abaixo estipulado.

Estando presentes os requisitos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de condenação em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções, bem como por pena de multa no valor correspondente a 01 (um) salário(s) mínimo(s), também em favor de entidade a ser indicada pela Vara das Execuções.

Diante do quantum de pena e da fixação do regime aberto, tratando-se de delito praticado sem violência ou grave ameaça, entendo que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. Defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual, deferida ao réu às fls. 357

Comunique-se à VEC a prolação da presente sentença.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de março de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito